

ØKT 1 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 1

Hva kan Kari tape hvis Nordlys går konkurs?

Januar 2019. Kari og Tom starter Nordlys Elektro. Banken vil ha personlig kausjon før den låner ut 765 000 kr.

Etablering og oppstart av egen bedrift

HVA KAPITLET HANDLER OM

120 av 809 elektrobedrifter hadde negativt driftsresultat i 2025, og 35 elektrobedrifter gikk konkurs. Hvem som sitter igjen med regningen når en av dem ikke kan betale, står ikke i regnskapet — det står i bokstavene bak firmanavnet, i selskapsformen, som læreboka også kaller foretaksform.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Forklare forskjellen mellom enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap med vekt på hvem som hefter for gjelden
2. Velge selskapsform for en konkret virksomhet og begrunne valget med ansatte, gjeld og ansvarsrisiko — ikke bare skatt
3. Gjengi grensene for revisjonsplikt og regnskapsplikt, og forklare hvordan de virker ulikt for AS og enkeltpersonforetak
4. Vurdere hvor langt ansvarsbegrensningen i et aksjeselskap faktisk rekker, blant annet ved personlig kausjon
5. Forklare hva som skjer med eiernes gjeld etter en konkurs, og hva goodwill er og når den oppstår
6. Gjøre rede for hva et elektroforetak må ha på plass før det i det hele tatt kan tilby elektroinstallasjonsarbeid, og hvilken vei som fører fram til å bli faglig ansvarlig

I DAG **Etablering: selskapsform og ansvar**

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Les

Bokas tre selskapsformer, én tenkt konkurs hos Nordlys, og én oppgave dere regner selv

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka 1.1–1.3: uten vegg	**Boka 1.4 og 1.6: vegg og kausjon**	**Pause**	**Oppgave 1A**	**Svar og dom**
Hva selskapsformen avgjør. Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap: eieren svarer med alt.	Aksjeselskapet, innskuddet, kausjonen og hva eierne skylder etter konkursen.		Regn hva Kari og Tom taper i hver form, og skriv svaret til Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari skriver under på.

Alle begreper, regler og bokas tabell 1.1 står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · JANUAR 2019 · BANKEN

Banken låner 765 000 kr, men bare med personlig kausjon

BANKENS RÅDGIVER

«Vi låner dere til bil og verktøy. Men vi vil ha personlig kausjon fra dere begge.»

TOM, ELEKTRIKER

«Da kan vi like gjerne drive som ansvarlig selskap. Vi hefter jo uansett.»

KARI, ELEKTROINSTALLATØR

«Jeg eier et hus. Tom leier. Hva er det jeg skriver under på?»

SPØRSMÅLET **Har Tom rett?**

Banken krever kausjon uansett. Hvilken form bør Nordlys velge?

DET VET VI

Banken låner 765 000 kr, men bare med personlig kausjon fra begge. Kari og Tom eier halvparten hver. Kari eier et hus, Tom leier.

A Enkeltpersonforetak

Kari starter alene i eget navn. Det er enklest å starte, og hun bestemmer alt selv uten selskapsavtale.

B Ansvarlig selskap

Kari og Tom driver sammen, som Tom vil. Banken krever kausjon uansett, så en vegg i et aksjeselskap hjelper ikke.

C Aksjeselskap

Selskapet blir en egen person i loven. Da kan kreditorene ta det selskapet eier, men ikke huset til Kari.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Boka: selskapsformen avgjør hvem som skylder pengene når det går galt

KORT SAGT

En selvstendig næringsdrivende driver for egen regning og risiko. Det er bokas utgangspunkt.

Tre former for en som starter: enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap.

De to første er personlige selskaper: ingen vegg mellom firmaet og eieren.

Kreditor er den firmaet skylder penger: banken og grossisten Polarlys. Følg pilene.

HVOR LANGT KREDITOR KAN GÅ I DE TRE FORMENE



HOS NORDLYS

Nordlys skylder 2 100 000 kr til Polarlys og andre leverandører (31.12.2026). Fordi Nordlys er et AS, er det selskapet som skylder, ikke Kari og Tom.

REGELEN **Personlig selskap: ingen vegg mellom firmaet og eieren. Aksjeselskap: en vegg. Kreditor kan bare ta det selskapet eier.**

1.2 Enkeltpersonforetak: eier og foretak er ett. Hus og hjem kan gå tapt

KORT SAGT

Et enkeltpersonforetak har én eier, og det finnes ikke noe skille mellom eieren og foretaket.

Eieren svarer for all gjeld med hele formuen sin. Boka mener «hus og hjem kan gå tapt» bokstavelig.

Overskuddet skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %. Ingen trygderettigheter som ansatt.

Til gjengjeld: enkel å starte, eieren bestemmer alt, og penger flyttes fritt mellom privat og firma.

BOKAS TABELL 1.1 FOR ENKELTPERSONFORETAK

Fordeler	Ulemper
Enkel å starte.	Personlig ansvar for all gjeld: hele formuen.
Eieren bestemmer alt selv.	Skatt som eierens inntekt, typisk over 30 %.
Penger flyttes fritt mellom privat og firma.	Ikke trygderettigheter som en ansatt.

HOS NORDLYS

Hadde Kari startet alene som enkeltpersonforetak, kunne banken og Polarlys krevd hele den udekkede gjelden, 1 400 000 kr, av henne. Huset sto bak.

REGELEN **Eierens ansvar = all udekket gjeld. Overskuddet skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %.**

1.3 Ansvarlig selskap: ANS kan kreves for alt, DA bare for din andel

KORT SAGT

- Et ansvarlig selskap er også et personlig selskap, men med to eller flere eiere. Ingen vegg.
- Solidarisk ansvar (ANS): hver eier er fullt ut ansvarlig for hele gjelden. Én for alle, alle for én.
- Delt ansvar (DA): du hefter for din andel. Eier du 50 %, hefter du for 50 % av gjelden.
- Bokstavene skal stå bak navnet (selskapsloven § 2-4). Selskapsavtale er påbudt, og den hindrer konflikt.

TENKT KONKURS: 1 400 000 KR UDEKKET, 50 % HVER

SOLIDARISK ANSVAR (ANS)

Hele gjelden kan kreves av én eier

1 400 000 kr

Kreditor velger den som har noe å ta av: Kari, som eier huset. Hun må selv kreve Tom for hans halvdel etterpå.

DELT ANSVAR (DA)

1 400 000 × 50 %

700 000 kr

Hver eier svarer bare for sin andel av den udekkede gjelden. Tom svarer for de andre 700 000 kr.

HOS NORDLYS

Toms forslag var ansvarlig selskap. Banken mangler 700 000 kr og Polarlys 700 000 kr etter boet: i et ANS kan begge gå til Kari for alt.

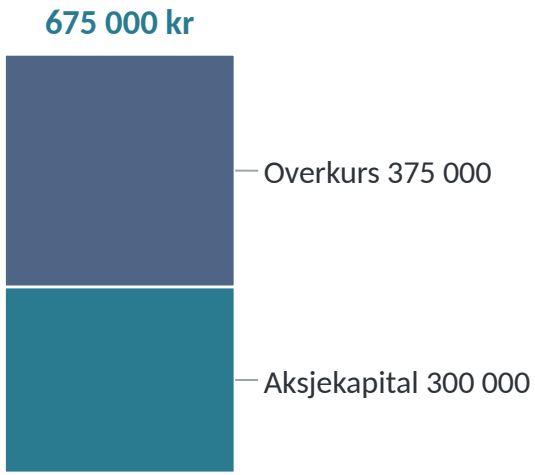
REGELEN **ANS: hver eier kan kreves for 100 % av gjelden. DA: gjeld × eierandel. Selskapsavtale er påbudt.**

1.4 Aksjeselskap: eierne taper innskuddet, ikke mer. Prisen er formalitet

KORT SAGT

- Aksjeselskapet er en egen person i loven. Eierne taper innskuddet, minst 30 000 kr, men ikke mer.
- Prisen: styre, generalforsamling hvert år, og uttak bare som lønn eller utbytte, etter regler.
- Overskuddet skattes med 22 % i selskapet. Men pengene er selskapets; uttak skattes igjen.
- Fella er å velge AS fordi 22 er mindre enn 34. Velg form etter ansatte, gjeld og risiko.

NORDLYS 2019: DET KARI OG TOM SKJØT INN



Kapitalbehov	2 250 000
Banken krevde 30 %	**675 000**
Minste aksjekapital	30 000
300 000 / 30 000	**10 ganger**

Overkurs: det eierne betalte for aksjene ut over pålydende. Like mye innskutt.

HOS NORDLYS

Kari og Tom skjøt inn 675 000 kr: 300 000 kr i aksjekapital og 375 000 kr i overkurs, nøyaktig 30 % av kapitalbehovet på 2 250 000 kr, som banken krevde.

REGELEN **Eiernes ansvar = innskuddet: aksjekapital pluss overkurs. Skatt: 22 % i selskapet, og ny skatt når pengene tas ut.**

Nordlys går konkurs. Hva kan Polarlys kreve av Kari og Tom privat?

DET VET VI

Tenkt konkurs etter første år. Banken mangler 700 000 kr og Polarlys 700 000 kr. Nordlys er et AS. Kari og Tom har kausjonert for banklånet på 765 000 kr.

A 700 000 kr

Polarlys kan kreve alt det mangler. Kari og Tom har jo kausjonert, og da hefter de uansett, som Tom sa.

B 350 000 kr

Gjelden deles etter eierandel. Kari eier 50 %, så hun svarer for halvparten av det Polarlys mangler.

C 0 kr

Polarlys har ingen kausjon. Nordlys er et aksjeselskap, så Polarlys kan bare ta det selskapet eier.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

Nordlys går konkurs. Hva kan Polarlys kreve av Kari og Tom privat?

A 700 000 kr

HOLDER IKKE

Kausjonen er et løfte til banken, bare for banklånet. Polarlys har ingen kausjon, så for Polarlys står veggen.

B 350 000 kr

HOLDER IKKE

Å dele etter eierandel er delt ansvar (DA), uten vegg. Nordlys er et aksjeselskap, og der svarer ikke eierne for selskapets gjeld.

C 0 kr

RIKTIG

Aksjeselskapet er en egen person. Polarlys kan bare ta det Nordlys eier og taper selv sine 700 000 kr. Banken kan kreve sine 700 000 kr privat.

REGELEN **Kausjonen er et hull i veggen bare for lånet du har skrevet under på. Alle andre kreditorer stopper ved veggen.**

1.6 Etter boet skylder personlige eiere resten. Aksjonærer er fri

KORT SAGT

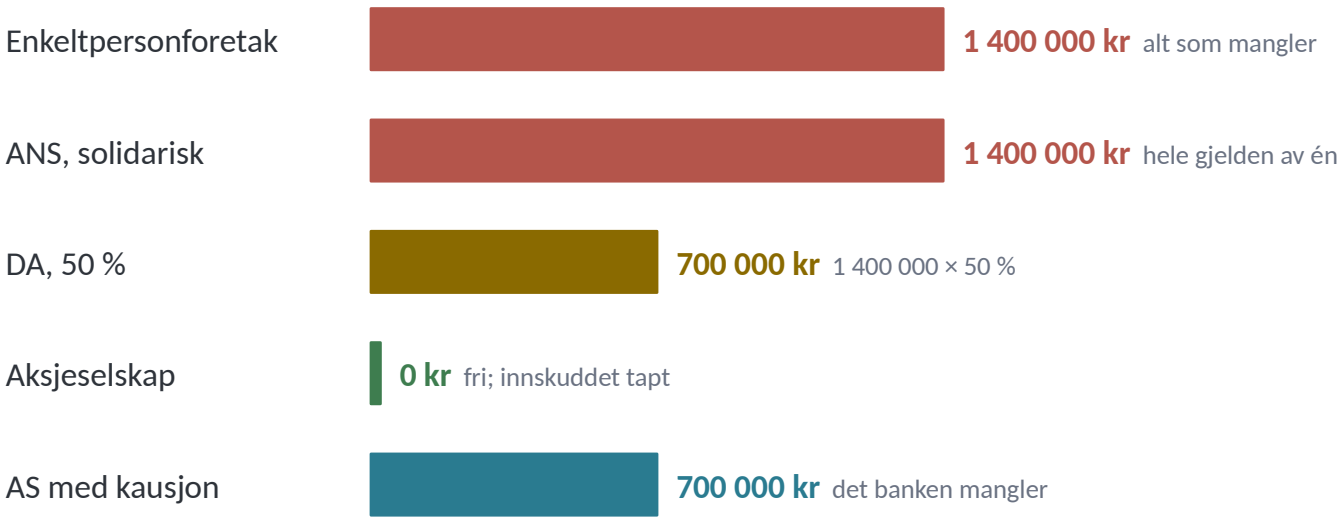
Konkurs: bedriften kan ikke betale ved forfall, problemet er ikke forbigående, og verdiene dekker ikke gjelden.

Bokas viktigste setning: etter bobehandlingen skylder eiere av ENK og ANS fortsatt det udekkede beløpet.

Aksjonærer er fri sine forpliktelser. Innskuddet er tapt, men huset står.

Unntaket er kausjonen: banken kan kreve det som mangler på lånet, privat. Bare det lånet.

SAMME KONKURS, 1 400 000 KR UDEKKET: HVA SKYLDER ÉN EIER?



HOS NORDLYS

I 2025 gikk 35 elektrobedrifter konkurs, 15 av dem medlemmer i NHO Elektro. Nordlys gikk ikke konkurs; oppgjøret med 1 400 000 kr er tenkt.

REGELEN

Kausjon: banken kan kreve det som mangler på lånet, privat. Begrenset ansvar gjelder alle andre kreditorer.

Slik finner du 1 375 000 kr: innskuddet pluss det banken mangler

HVA ER DET?

Hva Kari og Tom til sammen taper privat hvis Nordlys er et aksjeselskap, går konkurs, og de har kausjonert for banklånet.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Dette er svaret på Karis spørsmål: hva skriver jeg under på? Polarlys' krav stopper ved veggen, bankens gjør det ikke.

SLIK REGNER DU

1. **Innskuddet: 300 000 + 375 000 = 675 000**
2. **Det banken mangler: 700 000**
3. **Samlet tap: 675 000 + 700 000 = 1 375 000**
4. **Polarlys' 700 000: tapes av Polarlys**



OPPSTARTEN OG DEN TENKTE KONKURSEN

Aksjekapital	**300 000**
Overkurs	**375 000**
Banken mangler (kausjon)	**700 000**
Polarlys mangler (ingen kausjon)	700 000

Kilde: oppgave 1A. Konkursen er tenkt.

1 375 000 kr

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1A, 20 minutter, alene eller sammen

Regn hva Kari og Tom taper i hver form, og skriv svaret til Kari

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kap. 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

DERE SKAL

a Aksjeselskap uten kausjon: hva er tapt? Husk overkursen.

b–c Med kausjon: hva kan banken kreve, og hva er samlet tap?

d–f Delt ansvar (DA), solidarisk ansvar (ANS), og Kari alene som enkeltpersonforetak.

g Svar Kari: var aksjeselskap riktig når banken krevde kausjon?

LEVER

Én setning til Kari med tallet hun kan tape, og hvorfor Polarlys ikke kan kreve henne. Noen leser den høyt.

Ferdige før tiden? Finn ut hvilken selskapsform bedriften du jobber i har, og hvem som eier den (brreg.no).

675 000, 1 375 000, 700 000 og 1 400 000 kr

a · AS uten kausjon

675 000

kr: aksjekapital 300 000 + overkurs 375 000

b–c · AS med kausjon

1 375 000

kr: 675 000 + 700 000 som banken mangler

d · Delt ansvar (DA)

700 000

kr: 1 400 000 × 50 % på Kari

e–f · ANS og ENK

1 400 000

kr: hele gjelden kan kreves av Kari alene

g: Ja, aksjeselskap var riktig. Kausjonen gjelder bare banklånet; veggen står mot Polarlys og alle andre. Be banken om et tak i kroner og en sluttdato for kausjonen.

Banken krever kausjon uansett. Hvilken form bør Nordlys velge?

A Enkeltpersonforetak

HOLDER IKKE

Enkeltpersonforetaket har én eier og ingen vegg. Kari ville svart for alle 1 400 000 kr i den tenkte konkursen, og Tom kunne ikke vært medeier.

B Ansvarlig selskap

HOLDER IKKE

Kausjonen gjelder bare banklånet. I et ANS kunne også Polarlys gått etter Kari, og alle 1 400 000 kr kunne blitt krevd av henne alene.

C Aksjeselskap

RIKTIG

Uten kausjon taper eierne innskuddet, 675 000 kr. Med kausjonen kommer 700 000 kr til banken, til sammen 1 375 000 kr. Polarlys stopper ved veggen.

REGELEN **Velg form etter ansatte, gjeld og risiko. Kausjonen åpner veggen bare for ett lån, ikke for alle kreditorene.**

Kari kan tape innskuddet og kausjonen, ikke alt hun eier

675 000

kroner: uten kausjon taper Kari og Tom bare det de skjøt inn.

1 375 000

kroner med kausjonen: banken kan i tillegg kreve 700 000 kr. Polarlys kan ikke.

1 400 000

kroner i et ANS, som Tom ville: alle kreditorene kunne gått etter Kari og huset.

SVARET

Svaret til Kari: aksjeselskap, og forhandle tak og sluttdato på kausjonen.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.1–1.4, konkurs i 1.6, og tabell 1.1.

Arket for økta: alle reglene med Nordlys-eksempler.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Les og Øv.

Finn ut hvilken selskapsform bedriften du jobber i har, og hvem som eier den.

Kan du forklare …

Ansvaret i enkeltpersonforetak, ANS, DA og aksjeselskap.

Hva eierne skylder etter en konkurs.

Hva en kausjon gjør med det begrensede ansvaret.

Hvorfor skatten ikke avgjør valget.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1 (1.1–1.4, 1.6, tabell 1.1). Aksjeloven § 3-1, selskapsloven § 2-4 (Lovdata). NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (35 konkurser). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og konkursen i 1A er tenkt. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev, Mina Rad, Jakub Żerdzicki, Towfiqu barbhuiya).